

Vertriebsvereinbarung

zwischen

Sebastian Spuhler Mohamed Douioui Gbr

Campus Starterzentrum Gebäude A1 1

66123 Saarbrücken

[Registergericht / HRB]

vertreten durch die Geschäftsführung

– nachfolgend „Prozessia“ genannt –

und

Adresse -----

Geburtsdatum-----

– nachfolgend „Vertriebspartner“ genannt –

Gemeinsam auch „Vertragsparteien“ genannt.

§ 1 Gegenstand des Vertrags

(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Vermittlung von Kundenkontakten durch den Vertriebspartner für die von Prozessia angebotenen Dienstleistungen.

(2) Prozessia bietet insbesondere folgende Leistungen an:

- den **Prozessia Agent** (KI-Assistent für Unternehmen zur Arbeit mit Dokumenten, Wissen und internen Prozessen),
- **Voice Agents** (telefonbasierte KI-Assistenten zur Annahme, Qualifizierung und Weiterleitung von Anrufen).

(3) Der Vertriebspartner ist nicht zum Abschluss von Verträgen im Namen oder auf Rechnung von Prozessia berechtigt. Seine Tätigkeit beschränkt sich auf die Vermittlung und Weiterleitung potenzieller Kunden.

§ 2 Stellung des Vertriebspartners

- (1) Der Vertriebspartner ist selbstständig tätig und nicht in die Arbeitsorganisation von Prozessia eingegliedert.
 - (2) Es besteht kein Arbeitsverhältnis. Der Vertriebspartner unterliegt keinen Weisungen hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort oder Vorgehensweise.
 - (3) Der Vertriebspartner trägt seine eigenen Steuern, Abgaben und Versicherungen selbst.
-

§ 3 Aufgaben des Vertriebspartners

- (1) Der Vertriebspartner identifiziert eigenverantwortlich potenzielle Kunden, die grundsätzlich für die Leistungen von Prozessia in Betracht kommen.
 - (2) Der Vertriebspartner stellt den Erstkontakt zu geeigneten Entscheidern her und informiert diese in allgemeiner, nicht bindender Weise über die Leistungen von Prozessia.
 - (3) Der Vertriebspartner übermittelt qualifizierte Kontakte („Leads“) an Prozessia. Ein qualifizierter Lead umfasst mindestens:
 - den Namen des Unternehmens,
 - den Namen sowie die Kontaktdaten eines entscheidungsbefugten Ansprechpartners,
 - eine kurze Beschreibung des erkennbaren Bedarfs oder Anwendungsfalls.
 - (4) Der Vertriebspartner begleitet den Kunden bis zur Übergabe an Prozessia als erster Ansprechpartner auf vertrieblicher Ebene.
Die fachliche Beratung, Durchführung von Produktdemonstrationen, Angebotserstellung, Vertragsverhandlungen sowie die Umsetzung der Leistungen erfolgen ausschließlich durch Prozessia.
 - (5) Ein Provisionsanspruch des Vertriebspartners entsteht erst mit dem wirksamen Abschluss eines Vertrages zwischen Prozessia und dem vom Vertriebspartner vermittelten Kunden sowie dem vollständigen Zahlungseingang der vereinbarten Setup-Gebühr bei Prozessia.
-

§ 4 Zielgruppen

- (1) Der Vertriebspartner ist in der Wahl seiner Zielgruppen frei.
- (2) Geeignete Zielgruppen sind insbesondere Unternehmen mit Bedarf an:
 - Dokumenten- und Wissensverarbeitung (Prozessia Agent),
 - telefonischer Erreichbarkeit und Anrufbearbeitung (Voice Agents).

(3) Prozessia behält sich vor, über die Annahme oder Ablehnung eines vermittelten Leads zu entscheiden.

§ 5 Vergütung

(1) Der Vertriebspartner erhält eine Provision in Höhe von **25 % der von Prozessia berechneten einmaligen Setup-Gebühr**, sofern es aufgrund seiner Vermittlung zu einem wirksamen Vertragsabschluss mit dem Kunden kommt. Diese Provision kann mit Zunahme der Abschlüsse steigen.

(2) Die Provision entsteht, sobald:

- ein Vertrag zwischen Prozessia und dem vermittelten Kunden geschlossen wurde und
- die vereinbarte Setup-Gebühr vollständig bei Prozessia eingegangen ist.

(3) Laufende Gebühren, nutzungsabhängige Kosten oder Wartungsentgelte sind **nur für die erste Wartungsgebühr provisionspflichtig**, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

(4) Bei mehreren erfolgreichen Abschlüssen kann Prozessia nach eigenem Ermessen eine **erhöhte Provision** (z. B. 30 % oder 35 %) vereinbaren. Ein Rechtsanspruch hierauf besteht nicht.

(5) Der Vertriebspartner stellt nach Mitteilung der Provisionshöhe eine ordnungsgemäße Rechnung. Die Auszahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang.

§ 6 Laufzeit und Kündigung

(1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Sie kann von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von **14 Tagen** schriftlich gekündigt werden.

(3) Bereits entstandene Provisionsansprüche bleiben von der Kündigung unberührt.

§ 7 Datenschutz

(1) Der Vertriebspartner verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO.

(2) Personenbezogene Daten dürfen nur mit Einwilligung der betroffenen Person an Prozessia weitergegeben werden.

(3) Der Vertriebspartner verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zum Zweck der Vertragsanbahnung.

§ 8 Vertraulichkeit

(1) Der Vertriebspartner verpflichtet sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erlangten vertraulichen Informationen geheim zu halten.

(2) Diese Verpflichtung gilt auch über die Beendigung des Vertrags hinaus.

§ 9 Haftung

(1) Der Vertriebspartner haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg der vermittelten Projekte.

(2) Prozessia haftet nicht für Aufwendungen oder Kosten des Vertriebspartners.

§ 10 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(4) Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz von Prozessia.

Ort, Datum

Prozessia

Vertriebspartner